

SE QUELLE CITTA, CHE HANNO HAU-
uto il principio libero, come Roma, hano difficul-
ta a trouare leggi, che le mantenghino: quelle che
lo hanno immediate seruo, ne hanno quasi una
impossibilità. Cap. XLIX.

Q Vanto sia difficile ne l'ordinare una Rep. pro-
uedere a tutte quelle leggi, che la mantenghi-
no libera, lo dimostra assai bene il processo della
Republica Romana. Doue non ostante, che fussi-
no ordinate di molte leggi da Romolo prima, di-
poi da Numma, da Tullo Ostilio, & Seruio, &
ultimamente da i X. cittadini creati a simile ope-
ra; nondimeno sempre nel maneggiare quella cit-
tà, si scoprivano nuoue necessita, & era necessa-
rio creare nuou ordini: come interuenne, quando
crearono i Censori, iquali furono uno di quelli pro-
uedimenti, che aiutarono tenere Roma libera quel
tempo, che ella uisse in liberta, perche diuentati ar-
bitri de costumi di Roma, furono cagione potissia-
ma, che i Romani differissino piu a corrompersi.
Fecciono bene nel principio della creatione di tal
Magistrato uno errore, creando quello per cinque
anni: ma dipoi non molto tempo fu corretto dal-
la prudenza di Mamercio Dittatore, ilquale per
nuoua legge ridusse detto Magistrato a X V I I I
mesi. Il che i Censori, che ueggghiauo, hebbon
tanto per male, che priuorno Mamercio del Sena-
to, laqual cosa & dalla plebe, & da i padri fu
assai biasmata. Et perche l'historia non mostra,
che Mamercio se ne potesse difendere, conuiene o
che l'historico sia difettiuo, o gli ordini di Roma
in questa parte non buoni: perche non è bene, che
una Republica sia in modo ordinata, che un citta-
dino per promulgare una legge conforme al uinere

libero, ne possa essere senza alcuno rimedio offeso. Ma tornando al principio di questo discorso, dico, che si debbe per la creatione di questo nuouo magistrato considerare, che se quelle città, che hãno hauuto il principio loro libero, & che per se medesimo si è retto, come Roma, hanno difficulta grande a trouar leggi buone per mätenerle libere, non è meraviglia, che quelle città, che hanno hauuto il principio loro immediate seruo, habbino non che difficulta, ma impossibilita ad ordinarsi mai in modo, che elle possino uiuere ciuilmente, & quietamente, come si uede, che è interuenuto alla città di Firenze, laquale per hauere hauuto il principio suo sottoposto all'Imperio Romano, & essendo uiuita sempre sotto gouerno d'altri, stette un tempo soggetta, & senza pensare a se medesima. Dipoi uenuta l'occasione di respirare, comincio a fare i suoi ordini, i quali essendo mescolati con gli antichi, che erano tristi, nõ poterono essere buoni, & così è ita maneggiandosi per CC anni, che si ha di uera memoria, senza hauere mai hauuto stato, per ilquale ella possa ueramente essere chiamata Republica. Et queste difficulta, che sono state in lei, sono state sempre in tutte quelle città, che hanno hauuto i principi simili a lei. & benche molte uolte per suffragij publici, & liberi si sia dato ampla auttorita a pochi cittadini di potere riformarla, nõ per tãto mai l'hanno ordinata a commune utilita, ma sempre a proposito della parte loro, ilche ha fatto non ordine, ma maggiore disordine in quella città. et per uenire a qualche effempio particolare, dico, come tra l'altre cose, che si hãno a cõsiderare d'uno ordinatore d'una Republica, è essaminare, nelle mani di quali huomini ei ponga l'auttorita del sangue cõtra de suoi cittadini. Questo era bene ordinato in Roma, perche

perche e si poteua appellare al popolo ordinariame-
te: et se pure fusse occorsa cosa importante, doue il
differire la effecutione, mediante l'appellaggione,
fusse pericolosa, haueuano il rifugio del Dittatore,
ilquale esequiuua immediate, alquale rimedio non ri-
fuggiuano mai, se non per necessita. Ma Firenze, et
l'altre citta nate nel modo di lei (essendo serue) ha-
ueuano questa auttorita posta in un forestiero, il-
quale mandato dal Prencipe, faceua tale ufficio.
Quando dipoi uennono in liberta, mantennero que-
sta auttorita in un forestiero, ilquale chiamauano
Capitano. Ilche (per poter essere facilmente corrot-
to da cittadini potenti) era cosa perniciosissima. Ma
dipoi mutandosi per la mutatione delli stati questo
ordine, creorno otto cittadini, che facebino l'ufficio
di quel Capitano. Ilqual ordine di cattiuo diuentò
pessimo, per le cagioni, che altre uolte sono dette,
che i pochi furono sempre ministri di pochi, & de
piu potenti: da che si è guardata la citta di Vine-
gia, laquile ha dieci cittadini, che senza appello
possono punire ogni cittadino: et perche è non ba-
rebbono a punire i potenti, anchora che ne hauesse-
no auttorita, ui hanno costituito le Quarantie. Et
di piu hanno uoluto, che il consiglio de Pregai (che
è il cōsiglio maggiore) possa castigarli, in modo, che
non ui mancando l'accusatore, non ui manca il giu-
dice a tener gli huomini potenti a freno. Non è a-
dunque merauiglia (ueggendo come in Roma ordi-
nata da se medesima, & da tanti huomini pruden-
ti, surgenano ogni di nuoue cagioni, per lequali si
haueua a fare nuoui ordini in fauore del uiuer libe-
ro) se nell'altre citta, che hanno piu disordinato
principio, ui surgano tali difficultati, che elle non si
possino riordinar mai.

NON DEBBE VN CONSIGLIO,

o uno Magistrato potere fermare le attioni
della città. Cap. L.

ERano Consoli in Roma Tito Quintio Cincinnato, et Gneo Giulio Mëto, i quali essendo disuniti, hauuano ferme tutte le attioni di quella Rep. il che ueggendo il Senato gli confortaua a creare il Dittatore, per fare quello, che per le discordie loro nõ poteua fare. ma i Consoli, discordando in ogni altra cosa, solo in questo erano d'accordo, di non uoler creare il Dittatore, tanto che il Senato non hauendo altro rimedio, ricorse al l'aiuto de' Tribuni, i quali con l'auttorita del Senato sforzarono i Cōsoli ad ubbidire. Doue si ha a notare in prima la utilita del Tribunato, ilquale non era solo utile a frenare l'ambitione, che i potenti usauano contra alla plebe, ma quella anchora, che essi usauano fra loro: l'altra, che mai si debbe ordinare in una città, che i pochi possano tenere alcuna deliberatione di quelle, che ordinariamente sono necessarie a mantenere la Repub. Verbi gratia, se tu dai una auttorita ad uno consiglio di fare una distributione di honori, et d'utile; o ad un magistrato di amministrare una facenda, conuiene o imporgli una necessita, perche l'habbia a fare in ogni modo, o ordinare, quando non la uoglia fare egli, che la possa, & debba fare un'altro: altrimenti questo ordine sarebbe difettiuo, & pericoloso, come si uedeua che era in Roma, se alla ostinatione di quelli Consoli non si poteua opporre l'auttorita de Tribuni. Nella Rep. Vinitiana il consiglio grande distribuisce gli honori, & gli utili. Occorreua alle uolte, che l'universalita per isdegno, o per qualche falsa suggestione nõ creaua i successori a i ma-